

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕239号

纪律处分决定书

当事人：刘彦伟，男，1982年8月出生，登记为阿比垂直（武汉）私募基金管理有限公司（以下简称武汉阿比垂直）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向刘彦伟下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕97号）。刘彦伟未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，武汉阿比垂直存在以下违规事实：

一是利用基金产品进行利益输送。武汉阿比垂直为归集股票大宗交易套利收益，通过高偏离度交易某债券在不同基金产品账户之间转移收益或亏损，最终将大宗交易套利等形成的收益归集到“天一修罗1号私募证券投资基金”，用以管理人团队个人利益分配。上述行为违反了《私募基金监管

办法》第二十三条和《私募投资基金管理人内部控制指引》（以下简称《内控指引》）第十九条的规定。

二是未按照基金合同约定进行信息披露。“中一嵩山二号私募证券投资基金”（以下简称“嵩山二号基金”）、“天一盍集一号私募证券投资基金”（以下简称“盍集一号基金”）系武汉阿比垂直管理的基金产品，武汉阿比垂直未按照“嵩山二号基金”“盍集一号基金”基金合同约定向投资者披露基金月度、季度和年度报告。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条和《私募投资基金信息披露管理办法》第十六条、第十七条的规定。

三是未及时向协会报告重大事项。截至2024年5月，武汉阿比垂直在协会登记的实际控制人仍为王国忠；但经查，自2021年6月开始，武汉阿比垂直的实际控制人为张坤、林佳韵。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十五条和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二十二条的规定。

四是登记的高级管理人员未实际履职。截至2024年5月，武汉阿比垂直在协会系统登记的实际控制人、法定代表人、总经理为王国忠；登记的合规风控负责人为刘彦伟。但武汉阿比垂直向协会提供的《情况说明》载明，“王国忠自2021年6月未参与公司经营管理，未实际履职”“刘彦伟于2022年3月离职，已没有实际履职”“2022年3月后，由大股东林佳韵进行日常经营和私募基金业务决策”。上述行为违反了《内控指引》第十一条、十二条的规定。

以上事实有相关行政监管措施决定书、基金合同、情况

说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据武汉阿比垂直在协会登记的信息，刘彦伟自2016年2月至今任武汉阿比垂直合规风控负责人，应当对武汉阿比垂直登记的高级管理人员未实际履职的违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对刘彦伟进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年5月23日



抄送：证监会市场二司（清整办），湖北证监局。
